

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3210/2532

นาย เเคดิลาล มานิลาล เมห์ ตา กับ
พวก

โจทก์
จำเลย

นาย อม รศักดิ์ อัสวจินตามณี

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

แม้หนี้ตามฟ้องจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของคำพิพากษาซึ่งยังไม่ถึงที่สุด แต่คู่ความก็ต้องผูกพันในผลของคำพิพากษาจนกว่าคำพิพากษานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับหรืองดเสีย หนี้ตามคำพิพากษานั้นจึงถือได้ว่าเป็นหนี้ซึ่งอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนและเมื่อต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้เข้าไปในคดี กรณีจึงไม่มีเหตุที่ยังไม่สมควรให้จำเลยล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าหนี้จำเลยตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง คดีหมายเลขแดงที่ 9491/2527 เป็นเงิน 2,399,567.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความ 10,000 บาท โดยจำเลยทราบคำสั่งบังคับของศาลแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์และไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ ประกอบกับจำเลยยื่นคำร้องขออุทธรณ์คดีดังกล่าวอย่างคนอนาถาโดยอ้างว่าจำเลยเป็นคนยากจน ไม่มีเงินและทรัพย์สินใดที่จะจำหน่ายเอาเสียค่าธรรมเนียมศาล นอกจากนี้

จำเลยจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินไปให้พันอำนาจศาลโดยไม่สุจริต ถือได้ว่าจำเลยมี
หนี้สินล้นพ้นตัวขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลาย
จำเลยให้การว่า หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวยังไม่แน่นอน เพราะมีข้อโต้แย้งกันอยู่
ในเรื่องยอดหนี้ จำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยมิได้จำหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินให้พันอำนาจศาลโดยไม่สุจริต คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ศาลสูงอาจมี
คำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ได้ จำเลยไม่มีหนี้สินอื่นอีกขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14
จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีฟังยุติได้ว่า ศาลแพ่งได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่
โจทก์จำนวน 2,399,567.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมกับค่า
ทนายความ 10,000 บาท ตามคดีหมายเลขแดงที่ 9491/2527 คดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ให้จำเลยล้มละลาย

คดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยว่า โจทก์จะฟ้องให้จำเลยล้มละลายได้หรือไม่ โดย
จำเลยฎีกาว่า หนี้ตามที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้ที่ไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หนี้ตามที่โจทก์ฟ้องนั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของคำพิพากษา
แม้ว่าคำพิพากษาในคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดโดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์(ขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้) แต่คู่ความยังต้องผูกพันในผลของคำพิพากษานั้นกว่า
คำพิพากษานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลับหรืองดเสียในที่สุด หนี้ตามคำพิพากษา
ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นหนี้ซึ่งอาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงได้
ความว่า คดีดังกล่าวต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ไม่ได้เข้าไปในคดี
กรณีจึงไม่มีเหตุที่ยังไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 14 โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายได้"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องลูกหนี้เป็นคดีล้มละลายได้นั้นนอกจากจะต้องเป็นหนี้ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทสำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลแล้วยังจะต้องเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนอีกด้วย